EXP. N° 23-2022-MHBF-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE: **CONSORCIO DOCE CORRALES**
DEMANDADO: **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

RESOLUCIÓN N° 23

Ayacucho, 26 de marzo de 2024

ANTECEDENTES:

1. El 25 de enero de 2024, se notificó a las partes la Resolución Nro. 19 - Laudo Arbitral (en adelante el Laudo).

2. 2. El 8 de febrero de 2024, el CONSORCIO DOCE CORRALES (en adelante Consorcio o Contratista) presentó un escrito con sumilla: "Solicitamos integración de laudo" señalando principalmente lo siguiente:

   a. En relación al segundo punto controvertido, referido a la primera pretensión principal de la reconvención sobre la declaración de resolución contractual declarada por el Consorcio, el numeral 75 del Laudo, señala que no existe un pronunciamiento respecto de lo alegado por el Consorcio sobre si la falta de pago es una obligación esencial; el artículo 74 del Reglamento establece que el Contratista puede suspender la ejecución y no es requisito para la resolución del Contrato por falta de pago.
   b. En relación a la falta de canteras, la Entidad señaló que no es una obligación esencial porque no está en ningún documento contractual y el Contratista sostuvo que dicha obligación está prevista en el numeral 0.05.08 de las Bases. En los numerales 80 y 81 del Laudo, se señala que no existe la obligación porque han citado expresamente el numeral 0.05.08 y en su labor interpretativa debía determinar si es obligación de la Entidad otorgar canteras.

3. El 22 de febrero de 2024 se emitió la Resolución N° 20 por la que se corrió traslado del pedido formulado por el Contratista y se dejó constancia que el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante la Entidad) no presentó recurso contra el Laudo.

4. El 7 de marzo de 2024, la Entidad absolvió el traslado solicitando que el pedido se declare infundado, señalando principalmente lo siguiente:

   a. De conformidad con el artículo 58 de la Ley de Arbitraje la integración procede por haberse omitido resolver cualquier extremo de la materia controvertida y en este caso, el Contratista cuestiona la posición del Árbitro que es distinta a la del Consorcio.

5. El 11 de marzo de 2024 mediante Resolución N° 21 se fijó el plazo para emitir decisión en 10 días hábiles, el mismo que fue prorrogado por Resolución N° 22 de fecha 25 de marzo de 2024.

ANALISIS

I. Sobre el pedido de integración

6. El artículo 58 (1)(c) de la Ley de Arbitraje[1], establece que es posible solicitar la integración del laudo "por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral".

7. La figura de la integración busca salvar la posible deficiencia del Laudo respecto de la omisión de alguno de los puntos sometidos a decisión del Tribunal Arbitral. Así, cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.

8. En tal sentido, la integración del laudo no debe implicar la modificación de decisiones ya adoptadas por el Tribunal Arbitral o Árbitro Único respecto de los puntos que fueron materia de controversia y que fueron resueltos oportunamente en el Laudo, ni la incorporación de nuevos puntos controvertidos que no fueron materia del proceso arbitral.

9. En efecto, la doctrina es clara en señalar que la integración se orienta a solicitar el pronunciamiento sobre algún punto controvertido que no ha sido abordado —fue omitido— en la parte resolutiva del laudo y que importa un aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento como un deber de los árbitros, por lo que las partes ejercen por esta solicitud con la finalidad que haya un pronunciamiento completo sobre todo lo que está en controversia.

10. Sobre el particular, Vidal Ramírez2 señala que "la integración tiene por finalidad salvar las omisiones en las que pueda haber incurrido el laudo al no haber resuelto alguno de los puntos controvertidos" y Cantuarias3 afirma que "El recurso de integración no obliga al Tribunal a pronunciarse acerca de cada uno

[1] ***"Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.***
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:
(…)
c) *Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo* ***por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral."*** (sub. ag.)

[2] VIDAL RAMÍREZ, Fernando. *Manual de Derecho Arbitral.* Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2003, p. 135.
[3] CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. *Arbitraje comercial y de las inversiones*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2007, p. 365.

de los argumentos emitidos por las partes, puesto que ello implicaría acoger una solicitud de reconsideración".

11. Asimismo, Fouchard, Gaillard y Goldman[4] afirman que "No cabe este recurso para pretender que los árbitros se pronuncien respecto de todas las alegaciones y argumentos de las partes, simplemente porque un tribunal arbitral no tiene por qué analizar y pronunciarse acerca de cada una de las argumentaciones adelantadas por las partes y porque, además, en el fondo ese pedido claramente esconde una solicitud de reconsideración que no cabe que los árbitros ejerciten en este estado del procedimiento arbitral".

12. Por ello, el Tribunal o el Árbitro Único sólo puede integrar la pretensión o un extremo de ella que no ha sido considerada al momento de la emisión del Laudo. Atendiendo a ello, cualquier solicitud de «integración» de un argumento o alegación de las partes, o el uso de este recurso para un fin distinto al que establece la norma, estaría encubriendo en realidad una finalidad impugnatoria, de naturaleza análoga a una apelación, la cual resulta evidentemente improcedente y, como tal, debe ser desestimada.

13. Asimismo, Carlos Alberto Soto Coaguila y Alfredo Bullard González[5], mencionan que "el recurso de integración tiene como objetivo que el Tribunal Arbitral complete el laudo, de modo tal que se resuelvan también aquellos extremos de la controversia que se sometieron a su conocimiento y que omitió resolver. Es decir, se busca que el tribunal arbitral corrija una omisión y resuelva todos los temas que se sometieron a su conocimiento". Agregan que, "Lo que se busca cuando se solicita la integración del laudo es evitar que queden pendientes de resolver temas que se solicitaron al Tribunal que resuelva, puesto que la intención de las partes al momento que encargaron a los árbitros resolver su controversia es justamente que toda ella quede resuelta y no que lo hagan de manera parcial o incompleta".

II. Sobre el pedido del Contratista

14. Del pedido de integración formulado por el Contratista se advierte que éste realiza cuestionamientos referidos al contenido en el Laudo, mostrando su discrepancia respecto del mismo, por considerar que no se ha analizado correctamente la existencia de una obligación esencial en el caso del requerimiento de pago y la obligación de proporcionar una cantera, precisando los numerales respecto de los cuales manifiesta su discrepancia y las razones de la misma.

15. Resulta entonces, que el pedido formulado por el Contratista no es uno de integración pues no se precisa algún extremo que no haya sido analizado por la

[4] Ídem.

[5] SOTO COAGUILA, CARLOS ALBERTO, BULLARD GONZÁLES ALFREDO. "COMENTARIOS A LA LEY PERUANA DE ARBITRAJE" TOMO I INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE, LIMA 2011, PAG. 666.

Árbitro Único sino manifiesta su desacuerdo con el sentido de lo resuelto, señalando las razones por las que sostiene que el análisis es erróneo o equívoco.

16. En ese sentido, el pedido del Contratista encubre un recurso de apelación, pues pretende que se vulva a emitir pronunciamiento sobre asuntos ya tratados en el Laudo, lo que no resulta admisible de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Arbitraje que establece que el laudo es inapelable.

17. En consecuencia, atendiendo a que no existe un extremo que no haya merecido pronunciamiento y que el pedido formulado encubre un recurso de apelación, el pedido debe ser declarado improcedente.

18. Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que el análisis sobre la existencia de un pago pendiente al Contratista fue analizado en los numerales 71 a 75 del Laudo. En este extremo, es necesario precisar que el artículo 74 del Reglamento aplicable define con claridad cuándo procede la resolución por falta de pago, por lo que no es necesario que se realice una interpretación de la configuración o no de la obligación esencial.

    Por esa razón, en el numeral 72 del Laudo, se citó el artículo 74.4 del Reglamento, que establece expresamente que, para la procedencia de la resolución contractual por falta de pago, es necesario que se produzca la falta de pago de tres valorizaciones consecutivas y en el numeral 73 del Laudo, se precisó que el Contratista invoca la falta de pago de dos valorizaciones simultáneas (correspondientes al contrato en sus términos originales y al adicional). Siendo así, no se ha configurado el supuesto de resolución contractual: no son tres valorizaciones sino solo dos y tampoco son consecutivas, sino son simultáneas.

    En ese sentido, el numeral 75 es solo un argumento adicional pues es evidente que, no habiéndose configurado la causal de resolución en los términos contenidos en la normativa aplicable, la resolución contractual no resulta procedente.

19. Asimismo, en relación con la obligación esencial invocada por el Contratista referida a la falta de cantera, ésta, fue analizada en los numerales 77 a 81 del Laudo. En el numeral 79 se ha citado las Bases invocadas como sustento de la existencia de la obligación y en el numeral 80 del mismo, se precisa que, de conformidad con las Bases, las canteras son "referenciales" y se establece la "responsabilidad del Contratista de verificar las características y potencias" de las canteras, sin que exista una obligación expresa de la Entidad de proporcionar las canteras o garantizar su existencia o disponibilidad.

    En este extremo, es necesario precisar que para considerar que existe una obligación esencial a cargo de la Entidad, tendría que haberse señalado la obligación expresa a cargo de la Entidad de proporcionar canteras o garantizar la existencia o disponibilidad de las mismas. No obstante, no existe ni en las Bases

ni en el Contrato una obligación de esa naturaleza. Por el contrario, según las bases citadas por el Consorcio, es evidente que se trata de una obligación a cargo del Contratista.

En consecuencia, atendiendo a que las Bases son claras al establecer que se trata de una obligación a cargo del Contratista, no existe posibilidad de modificar el contenido de la referida disposición a través de la interpretación. Por lo demás, la existencia de la obligación no fue planteada como un caso de interpretación de las Bases, sino como la obligación esencial de la Entidad, pese a que la letra de las Bases tiene un contenido distinto y contrario al invocado por el Contratista.

20. En consecuencia, la Árbitro Único ha emitido el Laudo, conforme a lo alegado por las partes y se ha pronunciado sobre todos los aspectos controvertidos, sin que existe ningún asunto pendiente de resolver, por lo que el pedido formulado es improcedente.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral Unipersonal **RESUELVE:**

UNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido integración presentado el 8 de febrero de 2024 por el CONSORCIO DOCE CORRALES.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

MARÍA HILDA BECERRA FARFÁN
ARBITRO ÚNICO

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
SECRETARIA ARBITRAL